



**महाराष्ट्र शासन
महसूल व वन विभाग,**

मुख्य इमारत, पहिला मजला, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२.

दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७

Email ID : deskhh2-rfd@mah.gov.in

क्रमांक: गौखनि-५०/१११८/प्र.क्र.४१६/ख-२/ई-१२८९०२५

दिनांक : १३ मे, २०२६.

विषय : गौण खनिज-भंडारा

सन २०१७-२०१८ करीता मंजूर मौजा गुडेगांव, ता. पवनी, जि. भंडारा या वाळूगटातून मंजूरी वाळूचे उत्खनन न करता आल्याने रक्कम परत मिळणेबाबत.
-मे. साई सर्हिसेस तर्फे श्री. फिरोज राजाराम मुंडले.

शासन जापन:

जिल्हाधिकारी, भंडारा यांना त्यांचे पत्र क्रमांक आसन-१४/कलि/खनिज/कावि/७००/२०१८. दिनांक २०.१०.२०१८ रोजीच्या तसेच लिलावधारक यांच्या निवेदनास अनुलक्षून असे कळविण्याचे मला निदेश आहेत की, सन २०१७-१८ मधील मौजा गुडेगांव, ता. पवनी, जि. भंडारा हा वाळूगट सर्वोच्च बोली रु.५,२१,४९,५७८/- एवढ्या रकमेस मे. साई सर्हिसेस तर्फे श्री. फिरोज राजाराम मुंडले यांना मंजूर करण्यात आला. लिलावधारक यांनी उक्त वाळूगटाची ३/४ रक्कम विहित कालावधीत शासनजमा न केल्याने दिनांक ०७.०४.२०२० च्या शासन जापनान्वये लिलावाची १/४ रक्कम शासनजमा करण्यात आली. सदर रक्कम परत करण्याची विनंती लिलावधारक यांनी केली आहे.

०२. जिल्हाधिकारी, भंडारा यांनी दिनांक ०९.०१.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विभागीय आयुक्त, नागपूर यांना लिलावाची उर्वरीत रक्कम भरून घेण्यास "विशेष बाब" म्हणून मान्यता देण्याची विनंती केली. त्याअनुषंगाने विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी दिनांक ११.०१.२०१८ रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासनाने दिनांक १७.०२.२०१८ च्या पत्रान्वये मौजे लोभी (दिग्धाघाट), ता. तुमसर या वाळूगटाची ३/४ रक्कम भरण्यास "एक विशेष बाब" म्हणून मान्यता देण्यात आली. त्याअनुषंगाने लिलावधारक यांनी उर्वरित ३/४ रक्कम शासनजमा केली.

तथापि, मे. किंझा ट्रेडर्स यांनी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे याबाबत रिट याचिका क्र.१४८७/२०१८ दाखल केली. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक ०३.०५.२०१८ च्या आदेशान्वये सदर प्रक्रिया नियमानुसार योग्य नसल्याने सदर रेतीघाटाची प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले.

०३. लिलावधारक मे. साई सर्हिसेस तर्फे श्री. फिरोज राजाराम मुंडले यांनी सदर वाळूगटाची प्रक्रिया रद्द झाल्याने मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे जनहित याचिका क्र.६५/२०१८ मध्ये सिव्हील ॲप्लीकेशन क्र. १८२५/२०१८ अन्वये शासनजमा केलेली रक्कम परत मिळण्याची विनंती केली. मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक १०.१०.२०१८ रोजी "We clarify that pendency of public interest litigation does not stop respondent-State from considering the applications for refund of proportionate amount as per law. With this clarification, we dispose of civil application." असे आदेश पारीत केले. मा. न्यायालयाच्या सदर आदेशाच्या अनुषंगाने लिलावधारकाने लिलावाची ३/४ रक्कम वेळेत न भरल्यामुळे लिलावाची १/४ रक्कम रु.१,३०,३७,३९७/- जप्त करून लिलावाची उर्वरीत रक्कम रु.३,६३,२४,७११/- लिलावधारकास दिनांक ०७.०४.२०२० रोजीच्या शासन जापनान्वये परत करण्यात आलेली आहे.

०४. लिलावधारक यांनी शासनास दिलेल्या निवेदनान्वये तत्कालीन मा. मंत्री (महसूल) यांच्या न्यायाधिकरणाने दिपक अॅग्री एजन्सी मार्फत श्री. दिपक अण्णा बर्वे यांच्या (क्रमांक. गौखनि-३४/०८२३/प्र.क्र.३२७/ख-२) प्रकरणी दिलेले आदेश विचारात घेवून, दिनांक ०७.०४.२०२० च्या शासन जापनान्वये जप्त करण्यात आलेली रक्कम रक्कम रु.१,३०,३७,३९७/- मिळण्याची विनंती केली आहे. त्यानुषंगाने उक्त प्रकरणी मा. मंत्री (महसूल) यांच्या न्यायाधिकरणाने दिलेले आदेश विचारात घेवून लिलावधारक यांची दिनांक ०७.०४.२०२० च्या शासन जापनान्वये जप्त करण्यात आलेली रक्कम रु.१,३०,३७,३९७/- परत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

०५. सबब लिलावधारक मे. साई सर्द्धिसेस तर्फे श्री. फिरोज राजाराम मुंडले यांनी रु.१,३०,३७,३९७/- (रु.एक कोटी तीस लाख सदतीस हजार तीनशे सत्याण्णव फक्त) इतकी रक्कम, त्यांनी लिलावाची रक्कम प्रत्यक्षात शासनाकडे जमा केल्याची व यापूर्वी ही रक्कम अदा केलेली नाही याची खातरजमा करून घेण्याच्या अटीवर अदा करण्यास शासन जापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे.

०६. याबाबीवर होणारा खर्च सन २०२६-२०२७ यावर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३ अलोहयुक्त खाणी व धातुशास्त्रीय उद्योग "१०२ खनिजबावत सवलत फी व स्वामित्वधन, ९००, अलोहयुक्त खाणकाम व धातुशास्त्रीय उद्योग वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) खाली वजा परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदापत्रकीय तरतूदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा

०७. सदर शासन जापन वित्त विभागाच्या अनौ. स.क्र. ४७५/२०२५/व्यय-९, दिनांक २२.०४.२०२६ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने सदर शासन जापन निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन शासन जापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२६०५१३१५२०२३५९९९ असा आहे. हे शासन जापन डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने,

(सदानंद गो. मोहिते)

कार्यासन अधिकारी, महसूल व वन विभाग

प्रति,

जिल्हाधिकारी, भंडारा

प्रत:

- १) विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर.
- २) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, नागपूर.
- ३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर.
- ४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, भंडारा.
- ५) कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२.
- ६) निवडनस्ती "ख-२" कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२.